

Resumen de preguntas, Examen de Grado, Derecho Civil

Material de repaso con preguntas típicas de examen oral en Derecho Civil chileno.

PARTE GENERAL

- ? ¿Qué es una persona natural y cuándo comienza su existencia legal?
- ? ¿Cuál es la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio?
- ? ¿Qué son los atributos de la personalidad?
- ? ¿Qué diferencia hay entre acto jurídico y hecho jurídico?
- ? ¿Cuáles son los requisitos de existencia y validez del acto jurídico?
- ? ¿Qué vicios del consentimiento conoces?
- ? ¿Qué es la nulidad absoluta y la nulidad relativa?

BIENES

- ? ¿Qué clasificación de bienes contempla el Código Civil?
- ? ¿Qué diferencia hay entre bienes muebles e inmuebles?
- ? ¿Qué son los bienes nacionales de uso público?
- ? ¿Qué significa que un bien sea consumible o fungible?

OBLIGACIONES

- ? ¿Qué es una obligación?
- ? ¿Cuáles son sus fuentes?
- ? ¿Qué diferencia hay entre obligación de dar, hacer y no hacer?
- ? ¿Qué diferencia hay entre obligación simplemente conjunta, solidaria e indivisible?
- ? ¿Cuáles son los modos de extinguir las obligaciones?
- ? ¿Qué es el pago y cuáles son sus requisitos?
- ? ¿Qué es la novación, compensación, remisión y confusión?

CONTRATOS

- ? ¿Qué es un contrato y cómo se clasifica?
- ? ¿Cuándo un contrato es unilateral o bilateral?
- ? ¿Qué diferencia hay entre contrato oneroso y gratuito?
- ? ¿Qué elementos son de la esencia, naturaleza y accidentales?
- ? ¿Qué pasa con el incumplimiento contractual?
- ? ¿Qué es la condición resolutoria tácita?
- ? ¿Qué acciones tiene el acreedor frente al incumplimiento?

RESPONSABILIDAD CIVIL

- ? ¿Qué diferencia hay entre responsabilidad contractual y extracontractual?
- ? ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad extracontractual?
- ? ¿Qué es el daño moral?
- ? ¿Qué relación hay entre culpa, dolo y responsabilidad?
- ? ¿Qué ocurre con la responsabilidad por el hecho ajeno o por las cosas?

DERECHOS REALES

- ? ¿Qué es el dominio?

- ? ¿CuÆles son las facultades del dominio?
- ? ¿QuØ es la posesi³n y en quØ se diferencia de la mera tenencia?
- ? ¿QuØ es la tradici³n?
- ? ¿QuØ modos de adquirir el dominio existen?
- ? ¿QuØ es la prescripci³n adquisitiva?
- ? ¿QuØ son las servidumbres, usufructo, uso y habitaci³n?

FAMILIA

- ? ¿QuØ es el matrimonio desde el punto de vista civil?
- ? ¿CuÆles son los regímenes patrimoniales del matrimonio?
- ? ¿QuØ es la sociedad conyugal?
- ? ¿QuØ diferencias hay entre filiaci³n matrimonial y no matrimonial?
- ? ¿C³mo opera la compensaci³n econ³mica?
- ? ¿QuØ deberes existen respecto de los alimentos?

SUCESORIO

- ? ¿QuØ es la sucesi³n por causa de muerte?
- ? ¿QuØ diferencia hay entre sucesi³n testada e intestada?
- ? ¿QuØ son las asignaciones forzosas?
- ? ¿QuØ es la legítima?
- ? ¿QuØ diferencia hay entre heredero y legatario?
- ? ¿QuØ es la posesi³n efectiva?
- ? ¿C³mo opera la partici³n de bienes?

PRESCRIPCI³N

- ? ¿QuØ es la prescripci³n extintiva?
- ? ¿CuÆles son sus requisitos?
- ? ¿C³mo se interrumpe civil y naturalmente?
- ? ¿Puede renunciarse a la prescripci³n?

PREGUNTAS INTEGRADORAS TÍPICAS

- ? Explique estructura y requisitos del acto jurídic.
- ? Desarrolle la teorí de la nulidad.
- ? Compare posesi³n, mera tenencia y dominio.
- ? Explique fuentes y clasificaci³n de las obligaciones.
- ? Analice incumplimiento contractual y remedios del acreedor.
- ? Desarrolle responsabilidad civil contractual y extracontractual.
- ? Explique el sistema sucesorio chileno.